



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Azri Engo Alias Pasisa Azi;**
2. Tempat lahir : Deme I;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /13 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limu Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Raman Amaji Alias Ramang;**
2. Tempat lahir : Deme I;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 5 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Iloheluma Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Ladri Mii Alias Dengo;**
2. Tempat lahir : Deme;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /02 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Iloheluma Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Ishak Mii Alias Iwan;**
2. Tempat lahir : Deme;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /26 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Iloheluma Desa Motihelumo Kec. Sumalata Timur Kab. Gorut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Rinto Ahmad Alias Rinto;**
2. Tempat lahir : Deme;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /02 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Iloheluma, Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Hamid Suleman Alias Karim;**
2. Tempat lahir : Deme I;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /10 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
a. Tempat tinggal : Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gontalo Utara;
9. Agama : Islam;
10. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarif Poneta, S.H., beralamat di Jalan MTs Bahrul Ulum, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 72/SK/2024/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Azri Engo Pasisa Azi **bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama bersama-sama** dengan terdakwa II Hamid Suleman Alias Karim, terdakwa III ISHAK MII alias IWAN, terdakwa IV, terdakwa IV LADRI MII alias DENGGO terdakwa V RAMAN AMAJI alias RAMANG dan terdakwa VI RINTO AHMAD ALIAS RINTO pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 yang bertempat lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata yang beralamat Desa Deme I (sekarang Desa Motihelumo) Kec. Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT Perkebunan Abdullah Aon merupakan sejak tahun 2002 perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan khusus untuk Pohon Kelapa yang berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 dengan nomor: 01 / deme/ 1 / 2002 yang berlaku sampai dengan Tahun 2036 yang terletak di Desa Deme I (sekarang Desa Motihelumo) Kec. Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas tanah seluas 596.490 M2 yang kemudian berubah nama menjadi PT.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Surya Mustika Sumalata berdasarkan Akta Notaris No. 50, tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Budiharto Prawira, SH Notaris di Kabupaten Gorontalo dan ada perubahan Direksi Dan Komisaris dan Peralihan Saham menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata sesuai dengan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH, berkedudukan di Kabupaten Gorontalo, tentang mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris dan Peralihan Saham PT Perkebunan Abdullah Aon **menjadi PT Perkebunan Surya Mustika Sumalata**, yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan surat AHU-AH/0103-0245547 tanggal 24 September 2018 tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data perseroan yang selaku direktur adalah saksi IVAN ALAMRI alias BOBBY dan saksi RIZAK ALAMRI selaku komisaris. dan lahan perkebunan tersebut dikelilingi dengan pagar kawat duri dan juga telah dipasang baliho atau tanda larangan yang berukuran 1 x 75 yang Bertuliskan Perhatian !!! Dilarang Masuk Area Perkebunan Tanpa Izin Pemilik Mohon Di Pahami yang dipasang di pagar kawat berduri tersebut di berbagai tempat, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.

- Selanjutnya hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 para terdakwa masuk kedalam area lahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata secara bersama dengan cara masuk dengan melewati celah pagar kawat berduri dan ada yang lewat dari pagar kawat berduri yang tidak ada pos jaga nya, selanjutnya para terdakwa membuka lahan tanpa ada ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam, yang di tanami dengan selain pohon kelapa yaitu cengkeh, jagung, dan cabai.
- Selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 saksi IVAN ALAMRI mendapat laporan dari saksi Iwan Busiru yang ditugaskan oleh PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata selaku untuk mengawasi dan menjaga perkebunan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut melihat para terdakwa untuk telah membuka lahan di areal lahan tanpa ada ijin dari milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut, sehingga pada saat itu saksi Iwan Busiru memberitahu kepada para terdakwa untuk tidak membuka lahan dilahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata apabila tidak ada ijin tersebut namun para terdakwa tidak menghiraukan tetap melanjutkan, sehingga saksi Rizak Alamri pada tanggal 19 Desember 2018 melapor ke pihak Polsek sumalata lalu diadakan mediasi pada saat itu dihadiri oleh pihak Polsek Sumalata yaitu Saksi Juma beserta para terdakwa, perangkat desa bersama dan pihak Perkebunan Surya Mustika Sumalata dan hasil pertemuan tersebut para terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2018 yang isinya para terdakwa mengakui salah karena telah mengolah lahan di areal lahan Perkebunan Surya Mustika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumalata dan tidak akan mengulangi kembali, jika masih ingin silahkan berbicara langsung dengan pemilik lahan. sehingganya atas perikemanusiaan saksi RIZAK ALAMRI mencabut laporan tersebut di Polsek Sumalata berdasarkan Surat Permohonan tanggal 19 Desember 2018, dan pihak Polsek merespon dengan menerbitkan Penghentian Penyelidikan, tertanggal 19 Desember 2018.

- Selanjutnya saksi IVAN ALAMRI ALAMRI mendapat laporan kembali dari saksi Iwan Busiru bahwa sejak bulan Januari 2019 para terdakwa kembali menggarap kembali di lahan tanp ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, sehingga saksi IVAN ALAMRI ALAMRI mengirimkan teguran berupa surat Somasi ke para terdakwa sebanyak 3 kali yaitu Surat dengan nomor: PSMS.PT/00001.24.08.2020/Gorut, tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan yang pertama, kemudian Surat Nomor : PSMS.PT/00004.17.11.2020/Gorut, tanggal 17 November 2020 perihal Pemberitahuan II dan Surat Nomor : PSMS.PT/00005.24.11.2020/Gorut, tanggal 24 November 2020 kepada para terdakwa yang dikirimkan melalui saksi Kepala Desa Motihelumo saksi Dude Mohulaji, namun para terdakwa sampai sekarang tetap masih mengolah di lahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tanpa ijin tidak menghiraukan teguran tersebut Sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melaporkan kembali ke Polda Gorontalo.
- Bahwa para terdakwa menggunakan dan mengolah tanah yang bukan miliknya tanpa ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata selaku pemilik hak guna usaha yang sah sebagai berikut:
 - Terdakwa Hamid Suleman Alias Karim dengan luas: 36 M² (tiga puluh enam meter persegi).
 - Terdakwa LADRI MII/DENGO, dengan luas: 11.772 M² (sebelah ribu tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi)
 - Terdakwa ISHAK MII,dengan luas : 17.106 M² (tujuh belas ribu seratus enam meter persegi)
 - Terdakwa RINTO,dengan luas : 24.402 M² (dua puluh empat ribu empat ratus dua meter persegi)
 - Terdakwa RAMAN AMAJI, dengan luas: 14.887 M² (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh meter persegi).
- Terdakwa Azri Engo Pasisa Azi, dengan luas : 7.641 M² (tujuh ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.097.725.000,- atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mengurai lebih jauh keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan a quo, maka penting bagi kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk menyampaikan kronologi penguasaan lahan Hak Guna Usaha oleh Para Terdakwa sebagai fakta yang tidak boleh dilewatkan dan/atau dikesampingkan dalam permasalahan ini, yakni sebagai berikut :

1. Kondisi lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata yang peruntukannya khusus dibidang perkebunan untuk Pohon Kelapa, yaitu:

- Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tidak terpasang atau dikelilingi Pagar pada batas-batas lahan Hak Guna Usaha, kecuali Pagar Kawat Duri yang terpasang membelah Lahan Hak Guna Usaha, yang dipasang tepatnya di bawah Kaki Gunung, sekarang pagar tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak semua lahan Hak Guna Usaha tersebut terdapat tanaman pohon kelapa. Sebagaimana disebutkan diatas, adanya Pagar Kawat Duri yang membelah Lahan a quo telah membagi lahan Hak Guna Usaha tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni :

1) Bagian utara dari Pagar Kawat berduri tersebut dikerjakan dan dikelola oleh PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata yang lahannya ada tanaman pohon kelapa, lahan ini berupa dataran rendah;

2) Sedangkan bagian selatan dari Pagar Kawat Berduri tersebut, merupakan gunung hutan belukar yang memang tidak ada sama sekali tanaman pohon kelapa di lahan tersebut (yang saat ini digarap oleh Para Terdakwa dan beberapa masyarakat di sekitar lahan Hak Guna Usaha tersebut), lahan inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata;

2. Bahwa oleh karena kondisi lahan berupa gunung dan hutan belukar, maka Para Terdakwa dan beberapa masyarakat disekitar lokasi Hak Guna Usaha tersebut membuka lahan tersebut untuk berkebun untuk tanaman jagung, cabai dan tanaman tahunan berupa tanaman cengkeh, dengan keyakinan bahan lahan tersebut bukan lahan Hak Guna Usaha. Khusus bagi Para Terdakwa membuka lahan tersebut tidak bersamaan, yakni : Terdakwa IV membuka lahan tersebut sekitar Tahun 2000, Terdakwa V membuka Lahan tersebut sekitar Tahun 1999, sedangkan Terdakwa 1,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa membuka lahan tersebut dibawah Tahun 2017, begitu pula dengan beberapa masyarakat yakni Dude Mohulaji, Tamrin Musada, Yunus Hasan dan Tuten Mohulaji juga membuka lahan tersebut dibawah tahun 2017;

3. Bahwa sejak membuka dan menggarap lahan tersebut, Para Terdakwa dan beberapa masyarakat sebagaimana disebutkan diatas tidak pernah mendapatkan larangan ataupun teguran baik secara lisan maupun tulisan dari pihak PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata;
4. Bahwa permasalahan atau sengketa antara Pihak PT. Perkebunan Abdullah AON yang telah berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata dengan Para Terdakwa dan beberapa masyarakat diatas, ketika terjadi perubahan direksi dan komisaris PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata yakni selaku Direksi adalah Saksi Ivan Alamri Alias Bobby dan selaku Komisaris adalah Rizak Alamri, perubahan tersebut terjadi sekitar tahun 2018;
5. Bahwa benar ditahun 2018 tersebut, Saksi Ivan Alamri alias Bobby selaku Direksi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata telah melaporkan Para Terdakwa dan beberapa masyarakat sebagaimana disebutkan di Polsek Sumalata, yakni berjumlah 10 (sepuluh) orang terlapor sebagaimana telah disebutkan diatas.
6. Bahwa selanjutnya Polsek Sumalata menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 8 November 2018, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa HGU PT. Perkebunan Abdullah AON Nomor: 01/Deme I/2002 Tanah seluas 59.6490 M²/ Terletak di Desa Deme (sekarang Desa Motihelumo) Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo antara Pemilik HGU PT. Perkebunan Abdullah AON dengan Masyarakat tanggal 8 November 2018, disimpulkan bahwa Tanah yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut masuh lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Abdullah AON;
7. Bahwa atas Hasil Pemeriksaan Lapangan tersebut, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya, bersikap untuk keluar dari Lahan tersebut, namun saksi Ivan Alamri alias Bobby menahan Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya untuk tetap menggarap lahan tersebut dengan perjanjian sistem bagi hasil setiap panen, yang kemudian kesepakatan atau perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2018;
8. Bahwa selanjutnya ditahun 2019 Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya secara bersama-sama menyetorkan 3 % dari Hasil Panen sebanyak 2 Kali diwaktu yang berbeda kepada Pihak PT. Perkebunan Surya Mustika melalui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juma (penyidik pada Polsek Sumalata) yang berdasarkan kesepakatan antara saksi Ivan Alamri dengan ke 10 (sepuluh) orang tersebut diatas penyetoran 3 % dari hasil setiap panen disetorkan kepada saksi Juma;

9. Bahwa selanjutnya ditahun berikutnya yakni dari tahun 2020 sampai dilaporkannya Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya ke Polda Gorontalo, tidak ada lagi yang mau menerima seteron sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah kami menguraikan keberatan-keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, yakni sebagai berikut :

A. PERKARA PARA TERDAKWA ADALAH MURNI PERKARA PERDATA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan dapat diajukan sebagai bentuk keberatan. Dalam perkara a quo, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tidak memperhatikan kewenangan dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum perdata.
2. Bahwa memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 167 ayat (1) KUHP, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tidak dipasang dan dikelilingi Pagar apalagi terpasang tanda larangan.

Bahwa sebagaimana dalam kronologi Penguasaan Lahan Para Terdakwa yang diuraikan diatas lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata dari pertama izinnya tahun 2002 sampai dengan sekarang ini tidak dipasang pagar, kecuali sebelah selatan Lahan Hak Guna Usaha tepatnya dibawah Kaki Gunung terpasang Pagar, itupun sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu pagar tersebut sudah rusak.

- b. Keberadaan Para Terdakwa membuka dan menggarap/mengelola tanah/lahan Hak Guna Usaha adalah sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata

Bahwa menjadi suatu fakta yang tidak terbantahkan Para Terdakwa dalam menggarap/mengelola Lahan Hak Guna Usaha a quo adalah sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata. Bahkan sebelum saksi Ivan Alamri Alias Bobby menjadi Direksi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, sebelumnya berturut-turut bapak Almarhum H. Saleh Alamri, kemudian Bapak Almarhum Husen Alamri dan diteruskan oleh bapak Almarhum Azis Alamri tidak pernah mempersoalkan Para Terdakwa atau 4 (empat) orang masyarakat lainnya membuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap/mengelola lahan a quo, bahkan oleh mereka disebelah selatan di pasang pagar kawat berduri sebagai batas Lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata dan lahan yang dipersoalkan oleh saksi Ivan Alamri Alias Bobby selaku Direksi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata berada diluar pagar kawat berduri tersebut.

Bahwa disamping fakta tersebut, saksi Ivan Alamri alias Bobby selaku direksi baru PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, yang menggantikan Almarhum Azis Alamri di Tahun 2018, Para Terdakwa yang menggarap lahan a quo juga atas sepengetahuan dan izinnya, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Para Terdakwa tertanggal 19 Desember 2018.

Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2018, isinya bukan mengenai pengakuan Para Terdakwa yang sudah salah karena telah mengolah lahan di areal perkebunan hak guna usaha PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, melainkan kesepakatan antara saksi Ivan Alamri alias Bobby dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa menyatakan tetap menggarap lahan tersebut dengan sistem bagi hasil setiap panen, yakni Para Terdakwa menyeter 3 % dari hasil setiap Panen kepada pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata.

Bahwa perlu menjadi catatan dalam proses dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2018 tersebut didasari pada fakta setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan Sengketa Tanah Hak Guna Usaha oleh Polsek Sumalata yang melibatkan Badan Pertanah Nasional Kab. Gorontalo Utara dan ternyata lahan yang dikelola masuk lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, maka pada saat itu Para Terdakwa telah menyatakan sikap untuk keluar dan tidak akan menggarap lagi lahan a quo, namun sikap Para Terdakwa tersebut ditahan oleh saksi Ivan Alamri alias Bobby dan meminta Para Terdakwa tetap menggarap lahan a quo dengan sistem bagi hasil setiap panen, atas dasar tersebut maka dibuatlah Surat Pernyataan dari Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya tertanggal 19 September 2018.

Bahwa terhadap kesepakatan atau perjanjian dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2018, Para Terdakwa dan 4 (empat) orang masyarakat lainnya telah menyeterkan 3 % dari hasil Panen ke Pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melalui Saksi Juma sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2019, selebihnya pada tahun berikutnya sampai dengan sekarang Para Terdakwa tetap beritikad baik untuk menyeterkan 3 % dari hasil setiap Panen, namun tidak ada satupun yang mau menerima setoran tersebut, termasuk saksi Juma yang berdasarkan kesepakatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Ivan Alamri alias Bobby ditunjuk sebagai orang yang menerima setoran 3 % dari hasil setiap panen Para Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka maka perbuatan Para Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan perdata. Hal ini diperkuat pula dengan Surat Pemberitahuan dari saksi Ivan Alamri Kepada Kepala Desa Motihelumo, yakni Surat dengan Nomor: PSMS.PT/00001.24.08.2020/Gorut, tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Pertama, Surat Nomor: PSMS.PT/00004.17.11.2020/Gorut, tanggal 17 November 2020 Perihal : Pemberitahuan II dan Surat Nomor: PSMS.PT/00005.24.11.2020/GORUT, tanggal 24 November 2020 Perihal: Pemberitahuan III, yang pada pokoknya ketiga surat tersebut Meminta Kepala Desa Motihelumo untuk menyampaikan kepada 10 (sepuluh) orang Masyarakat dalam Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2018, untuk menunaikan kewajibannya menyetorkan 3 % dari hasil setiap panen oleh 10 (sepuluh) orang masyarakat termasuk didalamnya Para Terdakwa yang menggarap lahan Hak Guna Usaha untuk segera menyetorkan 3 % dari setiap hasil Panen.
4. Bahwa apa yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Ivan Alamri alias Bobby sebagai Pemegang Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika terkait dengan bagi hasil 3% dari hasil setiap panen sebagai konsekuensi dari Para Terdakwa menggarap Lahan yang menjadi bagian Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika, yang dalam ini adalah Murni Sengketa Perdata yang seharusnya diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata.
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KELIRU DALAM MENDAKWA ORANG (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih bijaksana dalam melihat perkara ini, bahwa jika melihat dengan pikiran terbuka, seharusnya sudah dapat terlihat dengan jelas seluruh rangkaian perbuatan dalam perkara ini dilakukan, apakah Terdakwa II Hamid Suleman Alias Karim benar-benar menggarap Lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika seluas 36 M² ?
2. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan lahan seluas 36 M² tidak digarap oleh Terdakwa II Hamid Suleman Alias Karim. Kondisi lahan tersebut dari sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang tidak digarap oleh siapapun dengan kata lain lahan tersebut berupa lahan tidur;



3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru mendakwa Hamid Suleman alias Karim sebagai Terdakwa II dalam perkara a quo, yang mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum harusnya mengerti dan mengetahui siapakah seharusnya dihadapkan ke persidangan ini yang jelas bukan Terdakwa II. Namun, mengapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke Persidangan, padahal terdapat 4 (empat) orang masyarakat lainnya yang juga menggarap lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Surya Mustika yang juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 19 Desember 2018, yakni : Dude Mohulaji, Thamrin Musada, Yunus Hasan dan Tuten Mohulaji.
5. Berdasarkan uraian diatas, Surat Dakwaan sangatlah tidak tepat apabila ditujukan kepada Terdakwa II Hamid Suleman Alias Karim. Oleh karenanya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan *error in Persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN *TEMPUS DELICTI* PADA PERKARA A QUO

1. Bahwa *tempus delicti* seharusnya seharusnya ditentukan secara akurat dan pasti. Apabila tidak ditentukan secara akurat dan pasti, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak siap dalam menentukan secara jelas dan pasti kapan tindak pidana itu dilakukan. Sangat janggal jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyebutkan secara akurat kapan Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa dalam keberatan ini kami telah menemukan ketidakjelasan dalam Surat Dakwaan karena terdapat pertentangan uraian waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
3. Bahwa pertentangan tersebut sangat jelas disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum paragraf pertama hal. 2 sampai dengan hal. 3, yakni *"...Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022..."*, dan bertentangan pula dengan uraian dakwaan pada point ke-4 hal. 4, yakni : *"Selanjutnya saksi Ivan Alamri mendapat laporan kembali dari saksi Iwan Busiru bahwa sejak bulan Januari 2019 para terdakwa kembali menggarap dilahan tanpa ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata, sehingga saksi Ivan Alamri mengirimkan teguran berupa surat somasi kepada Para Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali, yakni Surat dengan Nomor: PSMS.PT/00001.24.08.2020/Gorut, tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Pertama, kemudian Surat Nomor: PSMS.PT/00004.17.11.2020/Gorut, tanggal 17 November 2020 Perihal : Pemberitahuan II dan Surat Nomor: PSMS.PT/00005.24.11.2020/GORUT, tanggal 24 November 2020 Perihal: Pemberitahuan III, kepada Para Terdakwa yang dikirimkan melalui saksi Kepala Desa Motihelumo saksi Dude Mohulaji, namun para terdakwa sampai dengan sekarang tetap masih mengolah di lahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika tanpa ijin tidak menghiraukan teguran tersebut sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melaporkan kembali ke Polda Gorontalo”.

4. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *tempus delicti* tidak jelas dan saling bertentangan antara uraian yang satu dengan yang lainnya, maka syarat materil dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang bila tidak disusun secara jelas dan cermat akan membuat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela sengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi (keberatan) Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara NO. REG. PERKARA: PDM-01/Grt/Eoh.2/01/2024, tanggal 26 Januari 2024 atas nama Para Terdakwa Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
 3. menyatakan agar Para Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 4. menyatakan pemeriksaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara NO. REG. PERKARA: PDM-01/Grt/Eoh.2/01/2024, tanggal 26 Januari 2024 atas nama Para Terdakwa agar segera dihentikan;
 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa dengan segala akibat hukumnya
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa dalam uraian eksepsi yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui penasihat hukum atas penguasaan lahan hak guna usaha oleh Para Terdakwa oleh dikarenakan dibahas fakta-fakta dilapangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka hal tersebut menurut kami Penuntut Umum telah memasuki pokok perkara yang perlu dilakukan pembuktian pada agenda sidang pembuktian menghadirkan para saksi-saksi untuk pembuktian lebih lanjut, maka kami tidak menanggapi poin demi poin uraian eksepsi penasihat hukum Terdakwa tersebut;

II. Uraian Keberatan

A. PERKARA PARA TERDAKWA ADALAH MURNI PERKARA PERDATA

1. Bahwa P.T. Perkebunan Abdullah AON sejak tahun 2002 perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan khusus untuk pohon kelapa yang berdasrkan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 15 dengan nomor 01/deme/1/2002 yang berlaku sampai dengan tahun 2036 yang terletak di desa Deme I(sekarang Desa Motihelumo) Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas lahan seluas 596.490 M2 yang kemudian berubah nama menjadi yang kemudian berubah nama menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata berdasarkan Akta Notaris No. 50, tanggal 27 November 2007 yang dibuat oleh Budiharto Prawira, SH Notaris di Kabupaten Gorontalo dan ada perubahan Direksi Dan Komisaris dan Peralihan Saham menjadi PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata sesuai dengan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Nizar Machmud, SH, berkedudukan di Kabupaten Gorontalo, tentang mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris dan Peralihan Saham PT Perkebunan Abdullah Aon **menjadi PT Perkebunan Surya Mustika Sumalata**, yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara dan telah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan Ham berdasarkan surat AHU-AH/0103-0245547 tanggal 24 September 2018 tentang penerimaan dan pemberitahuan perubahan data perseroan yang selaku direktur adalah saksi IVAN ALAMRI alias BOBBY dan saksi RIZAK ALAMRI selaku komisaris. Bahwa para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara tanpa izin kepada pemegang
2. Bahwa lahan perkebunan tersebut dikelilingi dengan pagar kawat duri dan juga telah dipasang baliho atau tanda larangan yang berukuran 1 x 75 yang Bertuliskan Perhatian !!! Dilarang Masuk Area Perkebunan Tanpa Izin Pemilik Mohon Di Pahami yang dipasang di pagar kawat berduri tersebut di berbagai tempat, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat.
3. Bahwa Selanjutnya hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 para terdakwa masuk kedalam area lahan milik PT. Perkebunan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Mustika Sumalata secara bersama dengan cara masuk dengan melewati celah pagar kawat berduri dan ada yang lewat dari pagar kawat berduri yang

tidak ada pos jaga nya, selanjutnya para terdakwa membuka lahan tanpa ada ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam, yang di tanami dengan selain pohon kelapa yaitu cengkeh, jagung, dan cabai.

4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti yang dilakukan penyitaan tidak terdapat adanya suatu perjanjian keperdataan antara pelapor dan terlapor yakni para Terdakwa atas izin mengelolah di tanah Hak Guna Usaha tersebut.
5. Bahwa saksi IVAN ALAMRI ALAMRI mengirimkan teguran berupa surat Somasi ke para terdakwa sebanyak 3 kali yaitu Surat dengan nomor: PSMS.PT/00001.24.08.2020/Gorut, tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan yang pertama, kemudian Surat Nomor : PSMS.PT/00004.17.11.2020/Gorut, tanggal 17 November 2020 perihal Pemberitahuan II dan Surat Nomor : PSMS.PT/00005.24.11.2020/Gorut, tanggal 24 November 2020 kepada para terdakwa yang dikirimkan melalui saksi Kepala Desa Motihelumo saksi Dude Mohulaji. Ketiga nomor surat tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah berisi menyetorkan 3 persen dari hasil panen nampaknya hanyalah dugaan dugaan para terdakwa dan kuasa hukumnya tanpa membaca isi ketiga surat tersebut yang merupakan somasi atau teguran untuk segera keluar dari lahan yang diserobot oleh para terdakwa dan pada agenda sidang pembuktian maka Penuntut Umum akan memperlihatkan kepada Para Terdaka dan Penasihat Hukumnya.
6. oleh karenanya Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili perkara pidana atas diri Para Terdakwa yang didakwa dan diancam pidana sesuai dalam pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
7. bahwa atas tanggapan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima dakwaan Penuntut Umum

III. B. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KELIRU DALAM MENDAKWA ORANG

1. Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gorontalo dan telah melalui proses penelitian berkas perkara dan perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materil.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berkas perkara lengkap dilakukan kembali penelitian terhadap tersangka dan barang bukti dan ketika diperiksa identitas para Terdakwa satu persatu maka Terdakwa membenarkan identitas dirinya masing-masing. Terkait benar atau salahnya perbuatan Terdakwa II yang Penasihat Hukum nyatakan error in persona masih perlu pembuktian di persidangan.

D. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDK JELAS DALAM MENENTUKAN TEMPUS DELICTI PADA PERKARAA QUO

1. Terkait adanya perbedaan dalam surat dakwaan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 merupakan murni kesalahan dalam pengetikan. Koreksi atas salah ketik dalam surat dakwaan dapat dibenarkan sepanjang perubahan tidak menyangkut bentuk perbuatan yang didakwakan.
2. Eksepsi selebihnya yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas haruslah ditolak oleh Majelis karena surat dakwaan sudah cukup menggambarkan peristiwa atau perbuatan pidana yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan merupakan penggambaran hal-hal yang bersifat detail yang nantinya akan dilihat dalam pembuktian saja.
Berdasarkan uraian diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima tanggapan eksepsi Penuntut Umum
 2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register Perkara PDM-01/Grt/Eoh.2/01/2024 atas nama para Terdakwa dapat diterima;
 3. Menyatakan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan agenda pembuktian;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain agar diberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Para Terdakwa, maka pada pokoknya alasan keberatan tersebut yaitu:

1. Perkara Para Terdakwa Adalah Murni Perkara Perdata

Bahwa Para Terdakwa dalam menggarap/mengelola Lahan Hak Guna Usaha a quo adalah sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melalui direksinya Ivan Alamri alias Bobby, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Para Terdakwa tertanggal 19 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Keliru Dalam Mendakwa Orang (*Error In Persona*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan lahan seluas 36 (tiga puluh enam) meter bujur sangkar tidak digarap oleh Terdakwa II Hamid Suleman Alias Karim. Kondisi lahan tersebut dari sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang tidak digarap oleh siapapun dengan kata lain lahan tersebut berupa lahan tidur;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru mendakwa Hamid Suleman alias Karim sebagai Terdakwa II dalam perkara *a quo*, yang mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas Dalam Menentukan *Tempus Delicti* Pada Perkara *a quo*

Bahwa dalam keberatan ini Para Terdakwa telah menemukan ketidakjelasan dalam Surat Dakwaan karena terdapat pertentangan uraian waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut menurut M. Yahya Harahap, *Eksepsi* atau keberatan adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, tetapi suatu keberatan yang ditujukan terhadap formalitas atau adanya cacat formal pada surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap *eksepsi*/keberatan Para Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perkara Para Terdakwa Adalah Murni Perkara Perdata

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Para Terdakwa menerangkan jika Para Terdakwa menggarap lahan dengan sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melalui direksinya Ivan Alamri alias Bobby dan ada juga surat pernyataan Para Terdakwa tertanggal 19 Desember 2018. Terhadap kedua hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengetahui kebenarannya haruslah melalui proses pembuktian dipersidangan yaitu Para Terdakwa membuktikan adanya surat pernyataan tanggal 19 Desember 2018 dan akan didengar pula keterangan dari Ivan Alamri alias Bobby. Oleh karena itu eksepsi atau keberatan ini telah memasuki pokok perkara yang perlu adanya pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian keberatan Para Terdakwa jika Perkara Para Terdakwa Adalah Murni Perkara Perdata tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Keliru Dalam Mendakwa Orang (*Error In Persona*)

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menyebutkan identitas para Terdakwa yang kemudian dalam persidangan telah dibenarkan pula

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa. Selanjutnya dalam dakwaan, Penuntut Umum juga telah menerangkan cara Para Terdakwa melakukan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan yaitu Para Terdakwa masuk kedalam area lahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata secara bersama dengan cara melewati celah pagar kawat berduri dan ada yang lewat dari pagar kawat berduri yang tidak ada pos jaga nya, selanjutnya Para Terdakwa

membuka lahan tanpa ada ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam, yang di tanami dengan selain pohon kelapa yaitu cengkeh, jagung, dan cabai;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, dalam dakwaan Terdakwa Hamid Suleman Alias Karim adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana, namun kemudian Terdakwa Hamid Suleman Alias Karim dalam keberatannya menerangkan tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, maka terhadap hal tersebut diperlukan pembuktian di persidangan apakah benar Terdakwa Hamid Suleman Alias Karim juga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan atau tidak, sehingga dengan demikian keberatan Para Terdakwa jika Keliru Dalam Mendakwa Orang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas Dalam Menentukan *Tempus Delicti* Pada Perkara *a quo*

Menimbang bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar (Ramelan *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*);

Menimbang bahwa pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi;

Ayat (2); Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3); Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan, Penuntut Umum awalnya menerangkan jika Para Terdakwa secara bersama sama pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 167 ayat (1) KUHP *juncto* pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selanjutnya uraian kejadian dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, Penuntut Umum pada point kedua menguraikan jika Para Terdakwa pada tahun 2017 masuk kedalam area lahan milik PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata secara bersama dengan cara masuk dengan melewati celah pagar kawat berduri dan ada yang

lewat dari pagar kawat berduri yang tidak ada pos jaga nya, selanjutnya Para Terdakwa membuka lahan tanpa ada ijin dari PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata tersebut yang digunakan untuk bercocok tanam, yang di tanami dengan selain pohon kelapa yaitu cengkeh, jagung, dan cabai;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan tahun 2018 Ivan Alamri mendapat laporan jika lahan PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata telah dimasuki Para Terdakwa tanpa izin, sehingga kemudian Para Terdakwa diperingati namun tidak diindahkan. Selanjutnya Rizak Alamri pada tanggal 19 Desember 2018 melaporkan para Terdakwa ke Polsek Sumalata dan setelah dimediasi dibuat surat pernyataan tanggal 19 Desember 2018 yang isinya Para Terdakwa mengaku salah telah mengolah lahan PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata. Bahwa kemudian tahun 2019 Ivan Alamri kembali mendapat laporan dari Iwan Basiru jika Para Terdakwa kembali menggarap lahan PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata sehingga Ivan Alamri mengirimkan somasi kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 24 Agustus 2020, tanggal 7 November 2020, dan tanggal 24 November 2020 namun para Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga kemudian tanggal 10 Desember 2020 PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melaporkan Para Terdakwa ke Polda Gorontalo;

Bahwa dari uraian peristiwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdapat pertentangan waktu terjadinya peristiwa pidana, awalnya Penuntut Umum menerangkan jika Para Terdakwa melakukan tidak pidana pada tanggal 10 Desember 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 namun dalam uraian kejadian, peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa adalah peristiwa pidana pada tahun 2017, 2018 dan 2019, tidak ada satu peristiwa pidana yang dilakukan para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 atau tahun 2020. Bahwa tanggal 10 Desember 2020 adalah waktu dimana PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melaporkan Para Terdakwa ke Polda Gorontalo dan waktu dimana PT. Perkebunan Surya Mustika Sumalata melakukan peringatan atau somasi kepada Para Terdakwa;

Menimbnag bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan atau uraian yang tidak jelas dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai waktu terjadinya tindak pidana, disatu sisi Penuntut Umum menyatakan kejadiannya pada bulan Desember tahun 2020 atau pada tahun 2020 namun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian peristiwa tidak satupun diterangkan adanya kejadian yang dilakukan Para Terdakwa pada bulan Desember tahun 2020 atau tahun 2020;

Bahwa surat dakwaan sangat central perannya dalam perkara pidana. Fungsi dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

1. Bagi pengadilan atau hakim surat dakwaan sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Bagi penuntut umum surat dakwaan sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
3. Bagi Terdakwa surat dakwaan sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan sebelumnya pasal 143 ayat (3) KUHAP menegaskan Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Bahwa yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu tidak surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil yaitu tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yang terdapat pertentangan tentang waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sangat merugikan Para Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa dalam tanggapannya Penuntut Umum menerangkan jika kesalahan mengenai dakwaan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 hanyalah kesalahan pengetikan saja, namun kenyataannya sebelum atau saat surat dakwaan dibacakan di persidangan penuntut Umum tidak pernah meminta untuk dilakukan perbaikan kepada Majelis Hakim. Bahwa yang ada dalam persidangan surat dakwaan yang diberikan kepada Majelis Hakim berbeda susunan Terdakwanya dengan surat dakwaan yang diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa kedepan Penuntut Umum harus sangat memperhatikan surat dakwaan dari seluruh aspek, tidak hanya memandang remeh ketika terjadi kekeliruan, dengan hanya menyampaikan jika terjadi salah pengetikan, karena surat dakwaan sebagaimana diterangkan adalah hal yang sangat vital;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP karenanya batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Terdakwa tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas Dalam Menentukan *Tempus Delicti* dinyatakan diterima;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari, Terdakwa I **Azri Engo Alias Pasisa Azi**, Terdakwa II **Raman Amaji Alias Ramang**, Terdakwa III **Ladri Mii Alias Dengo**, Terdakwa IV **Ishak Mii Alias Iwan**, Terdakwa V **Rinto Ahmad Alias Rinto**, dan Terdakwa VI **Hamid Suleman Alias Karim** tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Grt/Eoh.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., selaku Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Briliantika Sandi Ragasiwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.



Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohan Mahmud, S.H.